

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 738/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายวิรัช ชาญสมุทร กับพวก

จำเลย

นายวิรัช ชาญสมุทร จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 268 ลงโทษตามมาตรา 265 จำคุก 3 ปียกฟ้องจำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 ปีข้อหาอื่น
นอกจากนี้ให้ยก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาคดีในศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริงได้ (อันดับ 98 แผ่นที่ 4 และแผ่นที่ 13)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 100)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ ตีราคาประกัน 80,000 บาท (อันดับ
4,69 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาหนึ่งแสนบาท ให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน และดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาหนึ่งแสนบาท ให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน และดำเนินการต่อไป

(มหนู วงศ์แสงจันทร์-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>